

CONTRATO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INFORMATIZADA

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na Cidade de XXXXXXXX, Estado de XXXXXXXX, Av. XXXX, XXXX - XXXX - CEP: XXXXX-XXX, neste ato representada por seu sócio Administrador(a), XXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob nº xxx.xxx.xxx.-xx
E-Mail: XXXXXXXX@XXXXXXXX, TEL: (XX) XXXX-XXXX.

CONTRATADA: J&P NEGOCIOS EMPRESARIAL Ooba LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº **54.362.733/0001-03**, com sede na Cidade de Porto Feliz, Estado de São Paulo, Rua Pedro Sgaribold, 180 – São Marcos – CEP: 18545-284, neste ato representada por seu sócio Administrador(a), João Carlos Dalla Pace, inscrito no CPF/MF sob nº 297.296.468-30,
E-Mail: joao.pace@ooba.com.br, TEL: (11) 93308-2786, Site www.ooba.com.br.

Por este instrumento particular, as partes têm, entre si, como justo e acordado o que segue, que se obrigam a cumprir por si e seus sucessores:

1. DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a veiculação de publicidade informatizada em painéis eletrônicos, televisores etc. localizados em diversos estabelecimentos comerciais no município de Porto Feliz e Região;

1.2. A **CONTRATANTE** terá a publicidade disponibilizada nos pontos abaixo:

PONTOS	ENDEREÇOS	MEDIA P/ MÊS	HORÁRIO FUNCIONAMENTO

2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO VALOR A SER PAGO

2.1. O presente contrato terá vigência pelo prazo de XX (XXXX) meses, iniciando-se em XX/XX/XXXXX e finalizando-se em XX/XX/XXXX;

2.2. Transcorrido o prazo de vigência, a prorrogação apenas se dará mediante manifestação de interesse de maneira formal pela **CONTRATANTE**, a qual informará o período para prorrogação;

2.3. A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R\$ XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, referente ao período informado no item “2.1”, por meio de Boleto bancário de titularidade da **CONTRATADA**, até/todo o **DIA XX DE CADA MÊS**;

2.4. A **CONTRATADA** enviará à **CONTRATANTE** o referido boleto bancário com 20 dias de antecedência;

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Disponibilizar, antecipadamente e com tempo hábil para inserção, à **CONTRATADA**, o material a ser veiculado no ponto de publicidade;

3.2. Garantir à **CONTRATADA** que o conteúdo a ser veiculado é autoral, isentando-a, desde já, de qualquer modalidade de responsabilidade civil, resguardado o direito de regresso à **CONTRATADA**;

3.3. Efetuar o pagamento do preço ajustado dentro do prazo estipulado na modalidade pré-pago, sob pena de incidência de multa de 2% sobre o valor, bem como correção monetária e juros de mora de 1% ao mês;

3.3.1. Caso ocorra a ausência do pagamento, além da multa acima prevista, o anúncio será automaticamente retirado do ponto de publicidade e somente será novamente inserido com a comprovação do pagamento, não se falando em compensação do período de suspensão do anúncio;

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Veicular a publicidade apresentada pela **CONTRATANTE** nos pontos programados pelo prazo contratado;

4.2. Controlar remotamente o funcionamento dos pontos de publicidade, responsabilizando-se pelo ligamento e desligamento, bem como por todas as inserções publicitárias;

4.3. Responsabilizar-se pela manutenção imediata dos pontos de publicidade quando constatada a falha, informando à **CONTRATANTE** caso ocorra algum problema técnico que impossibilite o anúncio;

4.4. Apresentar relatórios Mensais de disponibilidade e Visualização do anúncio para a **CONTRATANTE**;

4.5. À escolha da **CONTRATANTE**, na hipótese de indisponibilidade de pontos para divulgação da publicidade, abster-se da cobrança de multa contratual por rescisão por iniciativa da **CONTRATANTE** ou abater o valor proporcional do pagamento referente ao ponto inexistente;

4.6. No caso de pagamento do valor por meio de boleto bancário, emitir e disponibilizar a cartula com, no mínimo, 20 dias de antecedência à **CONTRATANTE**.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. O presente negócio poderá ser extinto por meio da rescisão (vontade das partes) a qualquer momento, devendo informar a parte contrária de sua intenção com antecedência mínima de 30 dias;

5.1.1. Caso a intenção da extinção contratual se dê apenas por parte da **CONTRATANTE**, antes do término da vigência prevista no item “**2.1.**”, esta pagará à **CONTRATADA** o valor referente a 20% sobre o valor total do contrato;

5.2. O presente instrumento será extinto mediante resolução caso qualquer uma das partes descumpra as cláusulas aqui previstas;

5.2.1 Caso a **CONTRATANTE** deixe de efetuar o pagamento por prazo acima de 30 dias, além da extinção do contrato, também será aplicada multa de 20% do valor total a ser pago na vigência do contrato;

6. DA CLÁUSULA PENAL

6.1. No caso de inadimplemento contratual diverso da obrigação de pagar, a multa a ser aplicada à **CONTRATANTE** será no valor de 20% sobre o valor total do contrato;

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A mídia a ser apresentada como publicidade é de total responsabilidade da **CONTRATANTE**, não vinculando a **CONTRATADA**, de nenhuma forma, ao anúncio ou à marca;

7.1.1. Caso o anúncio apresentado pela **CONTRATANTE** venha a ser originária de plágio, haverá a imediata remoção da publicidade, isentando-se a **CONTRATADA** de qualquer responsabilidade, resguardando o seu direito de regresso;

7.2. O conteúdo a ser exibido no ponto de publicidade corresponderá à padronização abaixo especificada:

a) Formato: Full HD;

b) Resolução: 1920x1080* mp4;

c) Duração: 15 segundos (máximo);

7.2.1. A **CONTRATADA** se reserva no direito de exigir padronização diversa quando necessário, informando previamente à **CONTRATANTE**;

7.2.2. Caso a publicidade ultrapasse o tempo de duração máxima, será cobrado o valor referente a uma nova inserção, considerando-se o primeiro novo segundo de cada conteúdo;

7.2.3. Cada ponto conterá, no máximo, 35 anúncios;

7.2.4. No caso de vigência anual, a **CONTRATANTE** poderá submeter a um rodízio de anúncios no que tange aos pontos localizados nos estabelecimentos parceiros ou escolher pontos fixos para veiculação dos anúncios;

7.3. O período de funcionamento dos pontos dependerá dos horários de expediente dos estabelecimentos parceiros, não se responsabilizando a **CONTRATADA** por qualquer mudança repentina de funcionamento;

7.4. Eventual desconto ofertado pela **CONTRATADA** só se aplicará aos contratos com vigência anual;

7.5. Qualquer tolerância ou concessão das partes quanto ao cumprimento do disposto neste contrato constituir-se-á ato de mera liberalidade, não podendo ser considerado novação;

8. DA ELEIÇÃO DE FORO

8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato;

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 1 vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.